

CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA

Pelo presente instrumento particular, de um lado:

CREDOR: [NOME DO VENDEDOR OU LEILOEIRA], inscrito(a) no CPF/CNPJ nº [XXXXXXXXXXXX], com endereço à [ENDEREÇO COMPLETO];

e, de outro lado:

DEVEDOR: [NOME DO COMPRADOR], inscrito(a) no CPF nº [XXXXXXXXXXXX], portador(a) do RG nº [XXXXXXXXXXXX], residente e domiciliado(a) à [ENDEREÇO COMPLETO];

têm entre si justo e contratado o presente **CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA**, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ORIGEM DA DÍVIDA

O DEVEDOR reconhece e confessa ser legítimo devedor da quantia de R\$ [VALOR TOTAL] ([VALOR POR EXTENSO]), decorrente da aquisição de animais bovinos realizada em leilão promovido em [DATA], conforme lote(s) nº [NÚMERO DOS LOTES], adquiridos pelo DEVEDOR.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

O valor total da dívida confessada é de R\$ [VALOR TOTAL] ([VALOR POR EXTENSO]), referente à aquisição de animais bovinos em leilão, cujo pagamento será realizado por uma das modalidades abaixo, escolhida pelo DEVEDOR no ato da assinatura deste instrumento:

() Opção 1 – Cheque único para 120 dias

Pagamento mediante a entrega de 01 (um) cheque pré-datado para vencimento em 120 (cento e vinte) dias contados da data da aquisição dos animais.

() Opção 2 – Pagamento por meio de cheques pré-datados

O valor total será quitado mediante a entrega de 04 (quatro) cheques pré-datados, correspondentes a parcelas iguais e sucessivas, com vencimentos em:

- 30 (trinta) dias;
- 60 (sessenta) dias;
- 90 (noventa) dias;
- 120 (cento e vinte) dias.

Cada parcela corresponderá ao valor de R\$ [VALOR DA PARCELA].

() Opção 3 – Pagamento mediante cartão de crédito

O valor total da aquisição será pago por meio de cartão de crédito, em até 04 (quatro) parcelas mensais, conforme aprovação da operadora do cartão e condições financeiras vigentes na data da operação.

Parágrafo Único. A modalidade de pagamento escolhida pelo DEVEDOR deverá ser assinalada acima e passará a integrar este contrato para todos os efeitos legais.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA MORA

O não pagamento de qualquer parcela em seu vencimento implicará:

I – multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela em atraso;

II – juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados proporcionalmente aos dias de atraso;

III – correção monetária pelo índice oficial aplicável.

CLÁUSULA QUARTA – DO VENCIMENTO ANTECIPADO

O atraso superior a [30] dias no pagamento de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado das parcelas vincendas, tornando exigível o saldo devedor integral, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA

Para garantia do cumprimento das obrigações assumidas, o DEVEDOR oferece como garantia:

() Nota promissória;

() Avalista(s);

() Hipoteca;

() Penhor de animais;

() Outra garantia: _____.

CLÁUSULA SEXTA – DA CONFISSÃO IRREVOGÁVEL

O DEVEDOR declara reconhecer expressamente a existência, legitimidade, liquidez e exigibilidade da dívida descrita neste instrumento, renunciando a qualquer contestação futura quanto à sua origem e valor.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de [MUNICÍPIO/UF], com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas.

[Município], ____ de _____ de ____.

CREDOR

CPF/CNPJ: _____

DEVEDOR

CPF: _____

TESTEMUNHAS

1. Nome: _____
CPF: _____

2. Nome: _____
CPF: _____